

0008722-82.2020.8.26.0564

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2025889/2020 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 9732007 - 06º D.P. S.BERNARDO DO

CAMPO, 331/20/126 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2025889 - 06º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0008722-82.2020.8.26.0564 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008722-82.2020.8.26.0564

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2025889/2020 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 9732007 - 06º D.P. S.BERNARDO DO

CAMPO, 331/20/126 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2025889 - 06º D.P. S.BERNARDO DO

CAMPO, 331/20/126 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FERNANDO DA SILVA DE QUEIROZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

LUCAS FERNANDO DA SILVA DE QUEIROZ, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque , no dia

28 de janeiro de 2020, por volta das 11h10min, na Rua da Educação, altura do n. 10, bairro Montanhão, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo/SP, agindo em concurso de agentes com Jéssica Daniel de Moura (condenada por sentença confirmada em Segunda Instância, cf. págs.231/236 e 237/240 dos autos principais nº 1500228-41.2020.8.26.0537) vendia e guardava, para fins de comercialização, 52g de cocaína, divididos em 64 frascos plásticos do tipo eppendorf, 12g de cocaína na forma de crack, fracionados em 13 invólucros plásticos; e 137g de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 76 invólucros plásticos, substâncias essas que causam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar.

Segundo apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, policiais civis realizaram diligências na Rua da Educação, onde há conhecido ponto de venda de drogas. Em breve campana no local, os investigadores observaram típica movimentação de tráfico ilícito de entorpecentes, uma vez que terceiros se aproximavam de Jéssica, que os orientava a se dirigirem até LUCAS. Ele, então, recebia os valores em dinheiro e entregava, em troca, porções de entorpecente.

Diante disso, os policiais civis decidiram pela abordagem. Contudo, LUCAS percebeu a aproximação deles, dispensou a sacola com as drogas e se evadiu. Jéssica, por outro lado, foi detida.

A referida sacola foi recuperada, confirmando-se que, em seu interior, havia porções individuais de maconha, cocaína e crack.

Jéssica foi presa em flagrante e conduzida à delegacia de polícia, onde admitiu sua participação no crime e o imputou também ao companheiro LUCAS, reconhecido pelos policiais civis como o traficante que conseguiu fugir da abordagem.

Considerando a significativa quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, a sua forma de acondicionamento – em embalagens individuais, prontas para a venda e consumo de terceiros – a fuga do acusado LUCAS, a confissão e delação da corré Jéssica e as demais circunstâncias em que se deu sua prisão em flagrante desta (em conhecido ponto de venda de drogas), não há dúvidas de que as substâncias entorpecentes destinavam-se ao comércio ilícito.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial a págs.03/64. O réu não foi localizado para notificação pessoal, tendo sido determinado o desmembramento dos autos (págs.164/168). Notificado por edital a pág.207, foi ofertada defesa preliminar a pág. 214. Recebida a denúncia às págs.215/216, o réu foi citado por edital a págs.219/220 e, não tendo comparecido espontaneamente ou constituído advogado nos autos, foram suspensos o processo e o prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (págs.221 e 222). Noticiada nos autos a prisão do acusado (determinada por outro Juízo), ele foi citado pessoalmente (pág. 282), tendo sido revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional (pág. 287).

Em instrução, foi ouvida uma testemunha comum, interrogando-se o réu. Foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Eli Rego de Lima.

Em debates, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, elevação da pena e fixação de regime inicial fechado. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do delito de tráfico de substância entorpecente praticado pelo acusado, inexistindo dúvida quanto à autoria.

A materialidade delitiva está demonstrada no auto de exibição e apreensão às

págs.15/16 (aparelho celular, RG em nome do acusado e droga); nos laudos de constatação às págs.24/26, químico-toxicológico às págs.80/82 e periciais às págs.99/101 (RG do acusado) e 109/11 (aparelho celular).

Nos autos principais, a corréu JESSICA admitiu a presença no local e delatou o companheiro nas duas etapas da persecução penal.

Declarou que:

"...na época dos fatos, era namorada do réu Lucas Fernando da Silva de Queiroz e que era a segunda vez que ia até a biqueira em sua companhia, que o fazia por medo. Já foi agredida e ameaçada por Lucas, mas nunca fez registro das condutas. Confirmou que estava ao lado de Lucas e que, a pessoas que se aproximavam, dizia que não era traficante e apontava para o namorado. Na delegacia, disse que era usuária e que estava no local para adquirir entorpecente por orientação de Lucas, que também disse para correr caso a Polícia aparecesse" (cf. descrição na sentença de págs.231/236).

Reconhecida participação de menor importância, Jéssica foi condenada ao cumprimento de pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, §1º, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, também pelo período de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, bem como no pagamento de prestação pecuniária de um salário mínimo em favor de entidade pública oportunamente indicada, sem prejuízo do pagamento da pena de multa anteriormente fixada. Fixado o regime aberto e o valor do dia-multa no patamar mínimo legal.

A sentença foi mantida em Segunda Instância (V.Acórdão às págs.237/240).

O acusado, contudo, afastou a delação e negou a prática do delito, aduzindo que a falsa incriminação ofertada por Jessica nos autos principais ocorreu por vingança: Manteve relacionamento com a corré antes dos fatos. Rompeu a relação porque descobriu que ela era 'casada no papel' com outra pessoa e estava envolvida no tráfico de droga.

Saiu da casa onde vivia com Jéssica e deixou o documento de identidade apreendido nos autos, antigo. Já usava via atualizada. A corré não aceitou a sua decisão e o incriminou falsamente.

A negativa de autoria ficou isolada nos autos pelo mais da prova colhida em instrução.

A par da delação, a prática do acusado vem demonstrada, sob o crivo do contraditório, no depoimento do policial civil Claudinei Cardoso da Silva. Em relato coeso e harmônico com o anterior, a testemunha informou os passos da diligência encetada na data dos fatos e espancou qualquer dúvida acerca da veracidade da hipótese acusatória:

O local do fato é conhecido ponto de tráfico de droga. A equipe policial dirigiu-se ao local e realizou breve campana, avistando réu e a companheira Jessica em atitude típica de mercancia ilícita. As pessoas se aproximavam de Jéssica, que fazia o primeiro atendimento ao usuário e o encaminhava ao acusado, que estava próximo dela e era o responsável pela entrega da droga.

Quando se aproximou, identificando-se como policial, Jéssica e o réu empreenderam fuga. Detida a ré, tentou segurar o acusado. Lucas reagiu com agressividade, entrando em breve luta corporal. O réu conseguiu desvencilhar-se e correu, dispensando a sacola onde havia porções individuais de cocaína, crack e maconha. Não foi detido.

Inquirida, Jéssica informou que o comparsa era seu companheiro e responsável pela venda dos entorpecentes.

Dirigiram-se à residência de Jéssica para buscar documento de identidade. Ali a acusada forneceu o documento de identidade de seu companheiro.

Identificou-o LUCAS como sendo o rapaz que portava a sacola e fugiu do local do fato, apreendendo o RG (cf. auto de exibição e apreensão de págs.15/16).

Ratificando a reconhecimento anterior, em Juízo o policial reconheceu o acusado.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito

condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846).

O depoimento do policial deve ser crido até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas (RDTJRJ 7/287).

Os policiais não conheciam o acusado e não tinham razão para narrar dinâmica diversa da verdadeiramente praticada na data do fato.

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade da testemunha, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Inexiste o mínimo indício de que os policiais tivessem qualquer motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial ao réu, que sequer conheciam, imputando-lhe falsamente crime.

Nesta linha:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câ. Crim., julgado em 27/01/2015).

Não há incongruências no depoimento da testemunha presencial, sendo que detalhes da ocorrência são usualmente fornecidos em audiência pelos policiais militares e civis.

A não oitiva de testemunhas civis decorre da própria dinâmica do fato e da dificuldade de qualificação em Comunidades, diante da 'lei do silêncio'.

Além da harmônica prova oral acusatória, a variedade e a espécie de substância entorpecente apreendida (76 porções de maconha, e 64 porções de cocaína e 13 porções de crack), a forma como acondicionada (individualmente), além das circunstâncias da abordagem, tornam evidente que a droga se destinava ao consumo de terceiro.

Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, conforme preconiza o artigo 28, §2º, do citado Diploma. Consigne-se que, embora o réu não tenha sido preso enquanto efetuava a venda da droga apreendida, tal circunstância, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia.

Isso porque o crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consuma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada ao acusado na denúncia, sendo suficiente a identificação da finalidade mercantil.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de droga pelo réu.

Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do acusado, ausente prova nesse sentido.

Portanto, o acusado realizou conduta típica, antijurídica (art. 33, caput, a Lei nº 11.343/06) e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado, que ostenta condenação anterior e irrecorrível por tráfico de entorpecentes (autos nº 0004833-52.2016.8.26.0050 - 8ª Vara Criminal da Capital. Fato praticado em 22/01/2016. Trânsito em julgado em 15/02/2022, cf. certidões de

págs. 263/265 e certidão de objeto e pé às págs.291/292).

Nessa linha:

"O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (HC 171.212/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015).

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Reincidente específico (autos nº 007556-73.2016.8.26.0050 - 3ª Vara Criminal da Capital. Trânsito em julgado em 21/08/2017, cf certidão de pág. 263/265 e F.A. de págs. 169/171), elevo a reprimenda do acusado em 1/6, o que perfaz 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Inexiste bis in idem pelo reconhecimento de antecedentes criminais na primeira fase e da reincidência na segunda fase da dosimetria, pois foram consideradas condenações distintas em cada etapa.

No sentido da possibilidade de emprego de uma ou algumas na primeira fase e outra na segunda é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça: "Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem.

O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018)" (AgRg no REsp 1816050/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019).

Não há atenuantes na espécie.

Não incidem causas de aumento de pena. Não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não preenchidos os predicados legais. O RÉU É REINCIDENTE ESPECÍFICO.

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração.

O regime para o início de cumprimento de pena é o fechado.

Mostra-se adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito de tráfico, circunstâncias em que foi praticado e suas consequências (crime de perigo abstrato), que demonstram a periculosidade e ousadia do agente, aptas a reclamar reação severa, proporcional e seguramente eficaz, sob pena de impunidade.

Inexiste relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

O acusado ostenta antecedentes criminais (autos nº 0004833-52.2016.8.26.0050 - 8ª Vara Criminal da Capital. Fato: 22/01/2016. Trânsito em julgado em 15/02/2022) e é reincidente específico (autos nº 007556-73.2016.8.26.0050 - 3ª Vara Criminal da Capital. Trânsito em julgado em 21/08/2017, cf certidão de pág. 263/265, certidão de objeto e pé às págs.291/292 e F.A. de págs. 169/171).

Ambas as condenações são por tráfico de entorpecentes, o que demonstra que o réu faz do crime equiparado a hediondo o seu meio de vida, não se tratando, o fato em tela, de mero descuido na vida de LUCAS FERNANDO.

Nesse passo, regime mais benéfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do "sursis", a par de não preenchidos os requisitos subjetivos dos artigos 33, §3º, 44 e 77, ambos do Código Penal,

descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

Resultaria ilógica, nesta situação, a aplicação de tais benesses, sob pena de esvaziar-se o tratamento rígido que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a dirimir a traficância de entorpecentes (afastado o tráfico privilegiado), que, a propósito, envolve sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado LUCAS FERNANDO DA SILVA DE QUEIROZ, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelas razões expostas alhures.

O réu respondeu ao processo solto, encontrando-se preso por determinação de outro juízo. Poderá apelar em liberdade, não alterada a situação fática e ausente pedido de decretação de prisão preventiva.

De plano, não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos.

Observe que a destinação do aparelho celular apreendido foi indicada nos autos principais nº 150228-41.2020 (pág. 236).

Oportunamente, comunique-se Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se guia de recolhimento definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República; c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o réu para que proceda ao pagamento;

Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C São Bernardo do Campo, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA